THE JAPANESE CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

The Japanese Chamber of Commerce & Industry in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

番号：**04/2020JCCI 号**　　2020 年 6 月 5 日

ベトナム社会主義共和国
計画投資省経済区管理局
計画投資省外国投資庁

Decree 82/2018/ND-CP における新規輸出加工型企業(EPE)の混乱に関しまして ＜第三報＞

ベトナム日本商工会議所
会頭　須藤　一徳

平素は JCCI の活動に格別のご理解とご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。

掲題の件に関しまして、2019 年 10 月 1 日（第 09/2019JCCI 号）、及び同年 11 月 19 日（第 17/2019JCCI 号）にて、JCCI より発出した要望書に記載の事項につきまして、その後の貴省とのやり取りを踏まえ本書にて以下 3 点を改めてお願い申し上げます。大変恐縮ながら、各項目に対する政府内の検討状況及び今後の見通しにつきまして、6 月末までに JCCI 宛にご回答くださいますようお願い申し上げます。

1. EPE ライセンスの新規発行について

Decree82/2018/ND-CP に端を発する新規 EPE ライセンスの発行が止められている状況が本日に至るまで継続しており、新規投資に対する大きな影響が出ています。新規進出を検討中の日系製造業においても EPE ライセンス発効の目途が立たないことからベトナムへの投資計画を見直している企業も出始めております。

各省のライセンス発行当局(工業団地管理局、計画投資局)で申請書類を受理しないという事態になっていますが、同政令 Article30 においてライセンス発効に際する税関当局の審査が求められる一方でその詳細なガイダンスが為されていないことが背景として上げられます。「EPE ライセンス発効に際しては税関当局の審査を不要とする、若しくは必要条件(カメラ、フェンス等)に関する計画に対する書類審査に限定する」旨、緊急対応としてガイダンスを発行頂きたくお願い致します。また、当該必要条件(カメラ、フェンス等)の具体的仕様についても合わせてお示し頂きますようお願い致します。

THE JAPANESE CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

The Japanese Chamber of Commerce & Industry in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

2. EPE の恩典享受の起算タイミングについて

EPE の恩典が得られる起算日が、EPE ライセンス発効のタイミングなのか、同政令に記載された税関の検査・監査の条件を満たしたタイミングなのか、不明な状況が続いております。他国との競争優位を保つためにも、また既にベトナム投資を実行した企業に対して事前の約束を違わず恩典を付与する為にも、EPE 起算日はライセンス発効日として頂くことを改めてお願い申し上げます。起算日を EPE ライセンス発効日とする為には同政令の改正自体が求められるとも認識しておりますが、その場合には速やかに政令 82 号を改訂頂きたくお願い申し上げます。

3. 設備に関する輸入関税、及び VAT の還付について

同政令が発布された以降、EPE ライセンスは発行されたものの設備輸入時に輸入関税や VAT を納付するよう求められ、止む無く支払った上で設備輸入・据付けを行った日系企業が出てきております。本来 EPE 企業は同輸入関税及び VAT を納付する義務はなく、仮に必要条件に関する工場監査前は Non-EPE 企業と見做した場合においても VAT については還付される制度があります。

一部 EPE 企業において、当該納付を強いられた輸入関税及び VAT の還付請求をしていますが、「EPE は輸入関税や VAT の適用外であるが故に還付制度が存在せず、従って還付は受け付けられない」との見解を各省の税関・税務署が示している例もあります。既に支払い済みの輸入関税、及び VAT について還付の方針確認、及び詳細手続きを定めて頂き、可及的速やかに実行頂くことをお願い致します。

進出企業から見て、設備関税及び VAT の支払いが強いられ、更にその還付が見通せないと、投資採算事体に非常に大きな打撃となるものであります。EPE ライセンスを受けている企業の中では、この解決に向けて見通しが付かない状況下、具体的な投資実行を見合わせる企業も出てきております。

本書に示しました通り、進出検討企業が未だに新規ライセンスを取得できていないこと、ライセンスが発行された企業において輸入関税・VAT の不明瞭な状況を鑑み投資を見合わせる企業が出始めていること、そして輸入関税・VAT の支払いを強いられ還付の目途が立たずに困り果てている企業がいること、これら実態をご理解頂くと共に、この解決に時間を掛けるとベトナムに対する投資意欲の更なる減退・信頼失墜に繋がることを深くご認識頂きたく、貴省の早期の対応を切にお願い申し上げます。

最後に、JCCI はベトナム社会・経済発展と、日系企業の発展の架け橋となるべく、

THE JAPANESE CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

The Japanese Chamber of Commerce & Industry in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

今後とも努力してまいります。今後も JCCI は、在ベトナム日系企業の代表として、会員企業の意見を集約し、ベトナム発展に向けた真の提案活動をしてまいりますので、ご支援賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

ベトナム日本商工会議所
会頭
須藤　一徳

写）　首相府
　　財政省
　　税関総局
　　在ベトナム日本国大使館
　　ホーチミン日本商工会議所
　　ダナン日本商工会議所